ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ НОМИДАН

Ҳ У К М

[redacted] жиноят ишлари бўйича [redacted], очиқ сайёр суд мажлисида,

Раислик этувчи судья [redacted], судья ёрдамчиси [redacted] котиблигида, тарафлардан [redacted] ва унинг ҳуқуқларини ҳимоя қилувчи адвокат [redacted] иштирокида, [redacted] нисбатан 1-1116-2602/118-сонли жиноят иши кўриб чиқилди.

Иш ҳужжатларига кўра:

[redacted] туғилган, миллати [redacted] Ўзбекистон Республикаси фуқароси, маълумоти [redacted] жазоси тайинланган, ЖИБ [redacted] қилинган, [redacted] яшайди, [redacted] эҳтиёт чораси қўлланилган. Айблов далолатномаси нусхасини [redacted] олиб танишган.

Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 276-моддаси 1-қисми билан айб эълон қилинган.

Суд, судланувчи ва гувоҳларнинг кўрсатувларини тинглаб, суд мажлисига келмаган гувоҳларнинг кўрсатувларини ўқиб эшиттириб, жиноят иши ҳужжатларини ўрганиб чиқиб, жиноят ишидаги далилларга баҳо бериб, тарафларнинг музокараси ва судланувчининг охирги сўзини тинглаб, қуйидагиларни

А Н И Қ Л А Д И:

Судланувчи [redacted] тўхтатилиб, текширувдан ўтказилиши сўралганида, ходимларнинг қонуний талабларини бажаришдан бош тортиб, бошқарувида бўлган давлат рақам белгиси [redacted] ҳодиса жойидан ноъмалум томонга ҳаракатланишни бошлаган вақтида, ушбу ҳаракатларига чек қўйишга йўналтирилган ҳаракатлари натижасида автомашинани тўхтатилиб, [redacted] иштирокида кўздан кечириш давомида мазкур

Ҳужжат имзоланган: Мусоев Мансур Ризоевич, 23.04.2026

автомашинанинг ички салон қисмида [redacted] ниқланиб, идишларнинг бирида [redacted] бўлган [redacted] моддалар борлиги аниқланиб, тегишли баённома асосида олиб қўйилган.

Судга оид кимёвий экспертизанинг [redacted] хулосасида [redacted] давлат рақам белгиси [redacted] мавжуд бўлган модда [redacted] эканлиги, унинг оғирлиги [redacted]

Суд мажлисида судланувчи тариқасида сўроқ қилинган [redacted] айбига тўлиқ иқрорлик билдириб, [redacted] гиёҳванд моддасини кўриб қолиб, [redacted] эвазига буюртма қилганлигини, [redacted] ботидан “[redacted] қаерга бекитилганлиги ҳақида манзили (локация) ва расм юборилганлигини, шу куни соат [redacted], мазкур моддани олиб автомашинасига ўтирганлигини, ёнида бўлган сариқ рангли елим идишга солиб, кетмоқчи бўлган вақтда, олдида ППХ хизмат автомашинаси келиб, ППХ ходимлари автомашинасидан тушиб унинг олдига келаётганида қўрқиб кетиб, сариқ рангли елим идишдаги [redacted] моддасини автомашина салонидаги [redacted] юқумлик касаликлар шифохонаси томонига қараб бошқариб кетганлигини, [redacted] ходимлари унинг автомашинасини тўхтатганлигини, ИИБ ходимлари ўзини ва автомашинасини кўздан кечирганлигини, автомашинаси салонидаги [redacted] идишни топиб олишганлигини, унинг ичидан [redacted] биринчи маротаба истеъмол қилиб кўрмоқчи бўлиб сотиб олганлигини айтиб кўрсатма берди.

Суд малисида гувоҳ тариқасида сўроқ қилинган [redacted] яқинида [redacted] ходимлари шахсни ва унинг автомашинасини текширишда холис сифатида иштирок этишни сўраганида рози бўлганлигини, [redacted] ҳам холис сифатида иштирок этганлигини, дастлаб, [redacted] салонида и[redacted]

Ҳужжат имзоланган: Мусоев Мансур Ризоевич, 23.04.2026

пластик идиш топилганлигини, улардан бирининг ичида ўзига хос ўткир ҳидга эга бўлган жигарранг рангдаги [redacted] и баённома расмийлаштириб олиб қўйганлигини, баённомага имзо қўйганлигини айтиб кўрсатма берди.

Суд мажлисида гувоҳ тариқасида сўроқ қилинган [redacted] ноҳия худудига жалб қилинганлигини, шу куни [redacted] шубҳали кўринганлиги сабабли, унинг олдига бораётганларида, [redacted] ўтириб, ходиса жойидан қочиб кетганлигини, бу ҳақида рация орқали ҳамкасбларига хабар берганлигини, [redacted] автомашинаси [redacted] олдида тўхтатилиб, текширилганида автомашинанинг салон қисмидан [redacted] моддаси аниқланганлигини айтганида, [redacted] билан уларнинг олдига борганлигини, [redacted] ЖҚБ ходимлари билан [redacted]

Суд мажлисида гувоҳ тариқасида сўроқ қилинган [redacted] худудига жалб қилинганлигини, шу куни [redacted] шубҳали кўринганлиги сабабли, унинг олдига бораётганларида, [redacted] русумли автомашинасига ўтириб, ходиса жойидан қочиб кетганлигини, бу ҳақида рация орқали ҳамкасбларига хабар берганлигини, [redacted] касалликлари шифохонаси олдида тўхтатилиб, текширилганида автомашинанинг салон қисмидан [redacted] моддаси аниқланганлигини айтганида, [redacted] билан уларнинг олдига борганлигини, [redacted].

Дастлабки тергов давомида гувоҳ тариқасида сўроқ қилинган [redacted] кўрсатувлари тарафларнинг розилиги билан ўқиб эшиттирилди ва судланувчи [redacted] томонидан тасдиқланди.

Булардан ташқари [redacted] ушбу жиноятни содир этганликдаги айби дастлабки суриштирув ва терговда тўпланган жиноят ишида мавжуд бўлган Автотранспорт воситасини кўздан кечириш баённомаси [redacted] ва буюмларни олиб қўйиш [redacted] қўйилган гиёҳқандлик моддасини назорат ўлчовидан ўтказиш далолатномаси [redacted] тушунтириш хати, [redacted] гувоҳ тариқасида сўроқ қилиш баённомаси ([redacted] гувоҳ тариқасида сўроқ қилиш баённомаси ([redacted] тушунтириш хати, [redacted] гумон қилинувчи тариқасида сўроқ қилиш

Ҳужжат имзоланган: Мусоев Мансур Ризоевич, 23.04.2026

баённомаси, [redacted] наркологик экспертизаси хулосаси, [redacted] айбланувчи тариқасида сўроқ қилиш баённомаси [redacted]-кимёвий экспертиза хулосаси [redacted] гувоҳ тариқасида сўроқ қилиш [redacted] гувоҳ тариқасида сўроқ қилиш баённомаси ([redacted] гувоҳ тариқасида сўроқ қилиш баённомаси [redacted] ҳамда суд мажлиси давомида судланувчи [redacted] билан гувоҳлар [redacted], [redacted] ўрталарида ўтказилган юзлаштириш ҳаракатларида ҳақиқатдан [redacted] бошқарувидаги давлат рақам белгиси [redacted] моддалар борлиги аниқланганлиги, мазкур [redacted] моддаси [redacted] ИИБ биносида назорат ўлчовидан ўтказилганида, [redacted] ташкил этганлиги, [redacted] мазкур моддани ўзининг истеъмоли учун ёнида сақлаб келганлиги ҳақидаги кўрсатувлари билан тўлиқ исботланди.

Дастлабки тергов органи томонидан [redacted] жиноий ҳаракати, гиёҳвандлик воситасини ўтказиш мақсадини кўзламай, қонунга хилоф равишда сақлашда ифодаланган, Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 276-моддаси 1-қисми билан тўғри квалификация қилинган.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишга оид жиноят ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги 2017 йил 28 апрелдаги 12-сонли қарори 2-бандида, Гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ва психотроп моддалар билан боғлиқ жиноят ишларни кўришда, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг (кейинги матнда – ЖК) 270–276-моддалари, Ўзбекистон Республикасининг “Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар тўғрисида”ги 1999 йил 19 августдаги Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорларни Ўзбекистон Республикаси ҳудудига олиб кириш, ундан олиб чиқиш ва транзит тарзда ўтказиш тартибини, шунингдек уларнинг муомалада бўлиши юзасидан назоратни такомиллаштириш тўғрисида”ги 2015 йил 12 ноябрдаги 330-сонли Қарори, Психотроп моддалар тўғрисидаги Конвенция (1971 йил 21 февраль, Вена), шунингдек Ўзбекистон Республикасининг мазкур соҳага оид халқаро келишувларига риоя этилиши лозим.

Ушбу Пленум қарорининг 6-бандига кўра, гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари, психотроп моддаларни қонунга хилоф равишда сақлаш деганда, шахснинг бундай восита ва моддаларга қонунга зид равишда эгалик қилиш (шу жумладан шахсан истеъмоли) билан боғлиқ қасддан содир этилган ҳаракатлари (ёнида, бинода, махфий ер ва бошқа жойларда сақлаши) тушинилиши лозим. Бунда шахс қанча вақт давомида гиёҳвандлик

Ҳужжат имзоланган: Мусоев Мансур Ризоевич, 23.04.2026

воситалари, уларнинг аналоглари, психотроп моддаларни қонунга хилоф равишда сақлаганлиги аҳамият касб этмайди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорларни Ўзбекистон Республикаси ҳудудига олиб кириш, ундан олиб чиқиш ва транзит тарзда ўтказиш тартибини, шунингдек уларнинг муомалада бўлиши юзасидан назоратни такомиллаштириш тўғрисида”ги 2015-йил 12-ноябрдаги 330-сонли Қарори 4-иловасига кўра, “Гашиш (аниша) смола каннабиса* гиёҳвандлик моддаси Ўзбекистон Республикаси ҳудудида муомаласи тақиқланган гиёҳвандлик воситалари 1-рўйхатининг 28-бандига киритилган.

Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 22-моддасига биноан, иш бўйича исботланиши лозим бўлган барча ҳолатлар синчковлик билан, ҳар томонлама, тўла ва холисона текшириб чиқилиши, ишда юзага келган қарама-қаршиликларни бартараф қилиш, судланувчини ҳам фош қиладиган, ҳам оқлайдиган, шунингдек унинг жавобгарлигини ҳам енгиллаштирадиган, ҳам оғирлаштирадиган ҳолатлар аниқланиши ва ҳисобга олиниши лозим.

Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 26-моддасига мувофиқ, суд фақат суд мажлисида текширилган далилларга асосланиб ҳукм чиқаради.

Суд, Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 22 ва 26-моддалари талабига мувофиқ жиноят иши бўйича йиғилган барча далилларга баҳо бериб, юқорида кўрсатилган далиллар жиноят иши учун аҳамиятли бўлган мавжуд ҳолатлар ҳақидаги хулосаларни тасдиқлайди деб баҳолаб, ишга алоқадор далиллар деб эътироф этади.

Суд, юқоридаги далиллар белгиланган тартибда тўпланган ва Ўзбекистон Республикаси ЖПК 88, 90, 92-94-95-моддалари талабларига риоя қилинган ҳолда текширилиб, баҳо бериб, жиноят иши учун аҳамиятли ишончли мақбул далиллар деб топади.

Суд, Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 95-моддаси талабларига кўра, [redacted] суд ҳукмида асослантирилган айблов бўйича кўрсатилган жиноятни содир этганлиги жиноят ишида ҳар бир далил қонун нуқтаи назаридан асосли ва ишончли бўлган етарли мақбул далиллар билан ўз исботини топади деб ҳисоблайди.

Мазкур жиноят иши бўйича далиллар Ўзбекистон Республикаси ЖПК талабларига риоя қилинган ҳолда тўпланган бўлиб, ҳар бир далил ишга алоқадорлиги, мақбуллиги ва ишончлилиги билан ҳамда гиёҳвандлик воситасини ўтказиш мақсадини кўзламай, қонунга хилоф равишда сақлаганликда ифодаланган жиноятни содир этганлигига шубҳа туғдирмайди.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 20-моддасига мувофиқ, давлат органлари томонидан инсонга нисбатан қўлланиладиган ҳуқуқий таъсир чоралари мутаносиблик принципига асосланиши ва қонунларда назарда тутилган мақсадларга эришиш учун етарли бўлиши керак.

Инсон билан давлат органларининг ўзаро муносабатларида юзага келадиган қонунчиликдаги барча зиддиятлар ва ноаниқликлар инсон фойдасига талқин этилади.

Ҳужжат имзоланган: Мусоев Мансур Ризоевич, 23.04.2026

1-1116-2602/118

Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 7-моддасига асосан, жазо ва бошқа ҳуқуқий таъсир чоралари жиноят содир этган шахсга нисбатан у ахлоқан тузалиши ва янги жиноят содир этишининг олдини олиш учун зарур ҳамда етарли бўладиган жазо тайинланиши ёки бошқа ҳуқуқий таъсир чораси қўлланилиши кераклиги, жазолашдан кўзланган мақсадга ушбу Кодекс Махсус қисмининг тегишли моддаларида назарда тутилган енгилроқ чораларни қўллаш орқали эришиб бўлмайдиган тақдирдагина оғирроқ жазо чоралари тайинланиши мумкин.

Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 8-моддасига кўра, жиноят содир этишда айбдор бўлган шахсга нисбатан қўлланиладиган жазо ёки бошқа ҳуқуқий таъсир, чораси одилона бўлиши, яъни жиноятнинг оғир-енгиллигига, айбнинг ва шахснинг ижтимоий хавфлилик даражасига мувофиқ бўлиши керак.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 03.02.2006 йилдаги “Судлар томонидан жиноят учун жазо тайинлаш амалиёти тўғрисида”ги 1-сонли қарори 3-бандига мувофиқ, ЖКнинг 8,54-моддалари мазмунига кўра, жазо адолатли бўлиши-ҳар бир ҳолатда индивидуал тайинланиши, жиноятнинг хусусияти ва ижтимоий хавфлилик даражасига, айбдорнинг шахсига, шунингдек, жазони енгиллаштирувчи ва оғирлаштирувчи ҳолатларга мувофиқ бўлиши керак.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2014 йил 23 майдаги “Суд ҳукми тўғрисида”ги 7-сонли қарори 28-бандига асосан, ҳукм чиқаришда уларнинг жазо тайинлашнинг умумий асослари тўғрисидаги қонун талабларига оғишмай риоя қилиш шартлигига, жиноят қонунининг асосий тамоийлларидан бири инсонпарварлик тамойили эканлиги ва унинг мазмунига кўра, жиноят содир этган шахсга нисбатан у ахлоқан тузалиши ва янги жиноят содир этишининг олдини олиш учун зарур ҳамда етарли бўладиган жазо ва бошқа ҳуқуқий таъсир чораси қўлланиши кераклигига қаратилиши, ушбу принципга биноан жазолашда кўзланган мақсадга енгилроқ чораларни қўллаш орқали эришиб бўлмайдиган тақдирдагина оғирроқ жазо чоралари тайинланиши мумкинлиги, судлар жазо тайинлашда, содир этилган жиноятнинг ижтимоий хавфлилик даражасини ва хусусиятини, қилмишнингш сабабларини, етқазилган зарарнинг миқдори ва хусусияти, шахси, унинг жавобгарлигини енгиллаштирувчи ва оғирлаштирувчи ҳолатларни ҳисобга олиниши, шундан келиб чиқиб, судланувчининг жавобгарлиги даражаси хусусиятига қандай ҳолатлар таъсир этганлиги, шунингдек, унинг шахсини тавсифловчи суд муҳокамасида тасдиқланган ва ЖКнинг 54-моддасига биноан жазо тайинлашда суд томонидан ҳисобга олинган бошқа ҳолтларни ҳукмда кўрсатиб ўтилиши лозим.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2023 йил 23 июндаги “Одил судловни амалга оширишда Ўзбекистон Республикаси Конституцияси нормаларини тўғридан-тўғри қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида”ги 16-сонли қарори 6-бандига биноан, судлар Конституциянинг 20-моддаси талабларидан келиб чиқиб, шахсга нисбатан қўлланиладиган ҳуқуқий таъсир чоралари мутаносиблик принципига асосланиши ва қонунларда назарда

Ҳужжат имзоланган: Мусоев Мансур Ризоевич, 23.04.2026

1-1116-2602/118

тутилган мақсадларга эришиш учун етарли бўлиши кераклигини инобатга олишлари зарур.

Суд, [redacted] айбига тўлиқ иқрорлигини, чин кўнгилдан пушаймонда эканлигини инобатга олиб, Ўзбекистон Республикаси ЖК 55-моддаси 1-қисми “а” бандига кўра, жазони енгиллаштирувчи ҳолати деб баҳолайди.

Суд, [redacted] илгари ҳам қасддан жиноят содир этган бўлиб, қасддан янги жиноят содир эганлигини инобатга олиб, Ўзбекистон Республикаси ЖК 56-моддаси 1-қисми “н” бандига кўра, жазони оғирлаштирувчи ҳолати деб ҳисоблайди.

[redacted] даси тартибида, [redacted] асосан ўталмай қолган [redacted].

Ўзбекистон Республикаси ЖК 73-моддаси 10 бандига кўра, жазони ўташдан муддатидан илгари шартли равишда озод қилиниб, жазонинг ўталмаган қисми мобайнида қасддан янги жиноят содир этган шахсга нисбатан суд ушбу Кодекснинг 60-моддасида назарда тутилган қоидаларга мувофиқ жазо тайинлайди.

Суд, юқорида қайд этилган Конституция, Қонун талабларига ва Олий суд Пленум қарорлари тушунтиришларига риоя қилиб, [redacted] хавфи катта бўлмаган жиноят туркумига киришини, жиноятни атроф учун ижтимоий хавфлилик хусусиятини, илгари ҳам қасддан жиноят содир этган бўлиб, [redacted] боқувчи эканлигини эътиборга олиб, уни жамиятдан ажратмаган ҳолда назорат қилиш ёки ахлоқан тузатиш мумкин деган хулосага келиб, унга нисбатан Ўзбекистон Республикаси ЖК 276-моддаси 1-қисмида назарда тутилган озодликни чеклаш жазоси тайинлашни, Ўзбекистон Республикаси ЖК [redacted] қисман қўшиш йўли билан узил-кесил озодликни чеклаш жазосини тайинлашни лозим деб ҳисоблайди.

Республика ихтисослаштирилган руҳий-саломатлик илмий-амалий тиббиёт марказининг наркология хизмати бўйича [redacted] филиалининг [redacted] ҳақида хулоса берилган ([redacted]

Суд юқорида келтирилган [redacted] моддасига асосан тиббий йўсинда гиёҳвандликдан мажбурий даволаш чорасини қўлламасликни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблайди.

Ҳужжат имзоланган: Мусоев Мансур Ризоевич, 23.04.2026

1-1116-2602/118

Суд, Ўзбекистон Республикаси ЖПК 211-моддаси талабига кўра, ушбу жиноят иши бўйича ашёвий далил деб эътироф этилиб, Ўзбекистон Республикаси [redacted] автомашина [redacted] қайтарилганлигини инобатга олишни лозим деб ҳисоблайди.

Суд, юқоридагиларга кўра, Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 454-457, 460, 463, 465-468, 471-473 моддаларига амал қилиб,

ҲУКМ ҚИЛДИ:

[redacted] Ўзбекистон Республикаси ЖК 276-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноятни содир этганликда айбли деб топилсин.

[redacted] Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 276-моддаси 1-қисми билан [redacted]

Ўзбекистон Республикаси ЖК [redacted] тайинлансин.

[redacted] иш вақтидан, шунингдек иш жойигача бориши ва уй жойига қайтиб келиши учун зарур бўлган вақтдан ташқари қолган вақтда уй-жойидан [redacted] чиқиш чеклансин.

[redacted] зиммасига:

- кафе, бар, дала ҳовли ва бошқа дам олиш жойларига бормаслик ва оммавий тадбирлар ўтказишда иштирок этмаслик;

- алкоголли ичимликларни истеъмол қилмаслик ва алкоголь махсулотлари сотиладиган дўкон ва умумий овқатланиш жойларига бормаслик;

- жиноят содир этишга мойил бўлган шахслар билан алоқа ўрнатмаслик;

- маҳкумларни назорат қилувчи органнинг розилигисиз яшаш жойини ўзгартирмаслик ҳамда [redacted] ҳудудидан ташқарига чиқмаслик каби қўшимча чеклашлар юклансин.

Жазони ўташ муддати [redacted] ҳисобга қўйилган кундан бошлаб ҳисоблансин.

Жазони ижро этиш [redacted] томонидан амалга оширилсин.

[redacted] агар озодликдан чеклашга ҳукм қилинган шахс жазони ўташ даврида ўзини жиноий қилмишларини англаб етган, тузалиш йўлига қатъий ўтган, етказилган моддий ва маънавий зарарнинг ўрнини

Ҳужжат имзоланган: Мусоев Мансур Ризоевич, 23.04.2026

1-1116-2602/118

қоплаган бўлса, суд маҳкумга тайинланган таъқиқларни (чеклашларни) тўлиқ ёки қисман бекор қилиши мумкинлиги;

Озодликдан чеклаш тариқасидаги жазони ўташдан қасддан бўйин товлаган, шунингдек суд томонидан унинг зиммасига юкланаган мажбуриятларни бажармаган тақдирда, суд озодликдан чеклаш жазосининг ўталмай қолган муддатини бошқа турдаги жазо билан алмаштириши мумкинлиги тушунтирилсин.

[redacted] нисбатан Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 96-моддасига асосан тиббий йўсинда гиёҳвандликдан мажбурий даволаш чорасини қўллаш мақсадга мувофиқ эмаслиги инобатга олинсин.

Ҳукм қонуний кучга киргач, [redacted] нисбатан қўлланилган [redacted] чораси бекор қилинсин.

Мазкур жиноят иши бўйича ашёвий далил деб эътироф этилиб, Ўзбекистон Республикаси [redacted] автомашина [redacted] қайтарилганлиги инобатга олинсин.

Ҳукм устидан шу суд орқали апелляция шикояти ва протест ҳукм эълон қилинган кундан эътиборан ўн сутка ичида, маҳкум, жабрланувчи томонидан эса унга ҳукмнинг кўчирма нусхаси топширилган кундан эътиборан шу муддат ичида ёки кассация шикояти ва протест ҳукм қонуний кучга киргандан сўнг, [redacted] жиноят ишлари бўйича судлов ҳайъатига берилиши мумкин.

Раислик қилувчи: [redacted]

Ҳужжат имзоланган: Мусоев Мансур Ризоевич, 23.04.2026